宅地建物取引士試験　2026年度予想問題（全45問・第3回）

第 2 部：解答・解説編（別紙）

問 1　正解：ア

【解説】

ア＝×：判決文は、背信的行為と認めるに足らない特段の事情があれば「解除権は発生しない」としている。転借人が使用収益を開始しているかどうかで結論は変わらない（民法612条2項、最判昭28.9.25）。

イ＝○：適法な転貸の場合、転借人は、賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対し転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う（民法613条1項）。

ウ＝○：賃借人の債務不履行を理由に賃貸借を解除する場合、賃貸人は転借人に通知等をして代払の機会を与える必要はない（最判平6.7.18）。

エ＝○：無断転貸であっても、賃借人と転借人の間の転貸借契約は当事者間では有効に成立する（民法601条・612条、判例）。

ひっかけ：信頼関係破壊の法理：無断転貸でも「背信的行為と認めるに足らない特段の事情」があれば解除できない。使用収益の開始の有無は関係ない。

問 2　正解：ア

【解説】

ア＝○：【a＝○】相手方が真意でないことを知っていたときは心裡留保の意思表示は無効となり、その無効は善意の第三者に対抗できない（民法93条1項ただし書・2項）。正しいのはaのみで、一つ。

イ＝×：【b＝×】錯誤による取消しを対抗できないのは「善意でかつ過失がない」第三者である。過失のある第三者には対抗できる（民法95条4項）。

ウ＝×：【c＝×】動機の錯誤（基礎事情の錯誤）で取り消せるのは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限られる（民法95条2項）。相手方が知り得たかどうかではない。

エ＝×：【d＝×】第三者による詐欺の場合、取り消せるのは相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限られる（民法96条2項）。

ひっかけ：第三者保護の要件：心裡留保・虚偽表示＝善意、錯誤・詐欺＝善意無過失、強迫＝保護なし。

問 3　正解：エ

【解説】

ア＝×：制限行為能力者が「他の制限行為能力者の法定代理人」としてした行為は、例外として取り消すことができる（民法102条ただし書）。

イ＝×：意思表示の効力が詐欺によって影響を受けるかどうかは代理人について決し（民法101条1項）、その効果は本人に帰属するから、本人は取り消すことができる（民法96条1項）。

ウ＝×：代理権の消滅事由は、本人の死亡、代理人の死亡・破産手続開始・後見開始である（民法111条1項）。委任の終了事由（民法653条）にも委任者の後見開始は含まれず、本人の後見開始では任意代理権は消滅しない（委任者の後見開始は委任の終了事由でもない）。

エ＝○：制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない（民法102条本文）。

ひっかけ：102条：任意代理人が制限行為能力者でも取消し不可。ただし「他の制限行為能力者の法定代理人」としての行為は取消し可。

問 4　正解：ア

【解説】

ア＝○：占有の承継人は、自己の占有のみを主張するか、前の占有者の占有を併せて主張するかを選択でき、併せる場合はその瑕疵も承継する（民法187条1項・2項）。

イ＝×：短期取得時効の善意無過失は「占有の開始の時」に判断され、その後悪意になっても影響しない（民法162条2項、判例）。

ウ＝×：賃借人としての占有は「所有の意思」がない他主占有であるから、何年占有しても所有権を時効取得できない（民法162条1項）。

エ＝×：後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない（民法145条、最判平11.10.21）。

ひっかけ：善意無過失は「占有開始時」だけで足りる。後順位抵当権者は援用権者に当たらない（物上保証人・第三取得者は援用できる）。

問 5　正解：ウ

【解説】

ア＝×：【a＝○】地役権は要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない（民法281条2項）。

イ＝×：【b＝○】土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者もこれを取得する（民法284条1項）。

ウ＝○：【d＝○】通路の客観的な使用状況が明らかで、譲受人が認識し又は認識可能であったときは、譲受人は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらない（最判平10.2.13）。a・b・dの三つが正しい。

エ＝×：【c＝×】通行地役権の時効取得には、継続的に行使され外形上認識できることに加え、通路が要役地の所有者によって開設されたことを要する（民法283条、最判昭30.12.26）。

ひっかけ：通行地役権の時効取得は「要役地所有者が自ら通路を開設」が要件。承役地所有者が作った道を通るだけでは足りない。

問 6　正解：エ

【解説】

ア＝×：b が誤り。抵当権は、被担保債権の不履行があったときは、その後に生じた果実に及ぶ（民法 371 条）。不履行の有無にかかわらず及ぶわけではない。

イ＝×：b・c とも誤り。一括競売をした場合でも、優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみである（民法 389 条 1 項）。

ウ＝×：c が誤り（イ参照）。d は正しい。

エ＝○：a＝○ 抵当権設定当時の従物には抵当権の効力が及ぶ（民法 370 条、最判昭 44.3.28）。d＝○ 順位の変更は各抵当権者の合意と利害関係人の承諾を要し、登記が効力発生要件である（民法 374 条）。

ひっかけ：一括競売は「建物も売れる」だけで、優先弁済は土地の代価に限られる。果実に及ぶのは「不履行の後」。

問 7　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・c の二つである。

イ＝○：【a＝○】催告期間経過時の不履行が軽微であるときは、催告による解除はできない（民法 541 条ただし書）。【c＝○】双方の責めに帰することができない事由による履行不能の場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる（民法 536 条 1 項）。

ウ＝×：【b＝×】解除には債務者の帰責事由は不要であり、履行不能であれば債権者は無催告で解除できる（民法 542 条 1 項 1 号）。

エ＝×：【d＝×】債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約の解除をすることができない（民法 543 条）。

ひっかけ：解除に債務者の帰責事由は不要。ただし債権者に帰責事由があれば解除不可。危険負担は「消滅」ではなく「履行拒絶」。

問 8　正解：ア

【解説】

ア＝○：手付解除ができるのは「相手方が」契約の履行に着手するまでである。売主が履行に着手した後は、買主は手付解除できない（民法 557 条 1 項ただし書）。

イ＝×：他人物売買も有効であり、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う（民法 561 条）。移転できないときは債務不履行の問題となる。

ウ＝×：買戻しの期間は 10 年を超えることができないが、期間を定めなかったときは 5 年以内に買戻しをしなければならない（民法 580 条 1 項・3 項）。

エ＝×：目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない（民法 574 条）。

ひっかけ：買戻し：最長 10 年（超えたら 10 年）、定めがなければ 5 年。代金の支払場所は「引渡しの場所」。

問 9　正解：エ

【解説】

ア＝×：正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済できないが、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、その弁済は有効である（民法 474 条 2 項）。

イ＝×：受領権者としての外観を有する者に対する弁済が有効となるのは、弁済者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限られる（民法 478 条）。

ウ＝×：弁済によって債権者に代位するために、債権者の承諾は不要である（民法 499 条）。物上保証人は正当な利益を有するから、対抗要件も不要である（民法 500 条）。

エ＝○：借地上の建物の賃借人は、敷地の地代の弁済について正当な利益を有し、借地人の意思に反しても弁済できる（民法 474 条 2 項、最判昭 63.7.1）。

ひっかけ：改正後は任意代位でも債権者の承諾不要。478 条は「善意無過失」が必要。

問 10　正解：ウ

【解説】

ア＝×：相続人の欠格事由は代襲原因であり、C の子 G は代襲相続人となる（民法 887 条 2 項・891 条）。

イ＝×：相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができる（民法 923 条）。

ウ＝○：C が放棄すると初めから相続人とならなかったものとみなされ、代襲も生じない（民法 939 条）。相続人は B と D 代襲の E・F で、B＝2 分の 1、E・F＝各 4 分の 1（民法 887 条 2 項・900 条 1 号・901 条 1 項）。

エ＝×：相続の放棄は相続開始後に家庭裁判所に申述してするもので、相続開始前にすることはできない（民法 915 条・938 条）。相続開始前に許可を得てできるのは遺留分の放棄である（民法 1049 条 1 項）。

ひっかけ：代襲原因は「死亡・欠格・廃除」の 3 つ。相続放棄は代襲原因にならない。

問 11　正解：イ

【解説】

ア＝×：一般定期借地権の特約は、書面又は電磁的記録によってすれば足り、公正証書に限られない（借地借家法 22 条）。公正証書が必須なのは事業用定期借地権等である（同法 23 条 3 項）。

イ＝〇：登記された建物が滅失しても、所定の事項を土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から 2 年を経過する日までは借地権を対抗できる（借地借家法 10 条 2 項）。

ウ＝×：建物譲渡特約付借地権は、設定後 30 年以上を経過した日に建物を譲渡する旨を定めるものである（借地借家法 24 条 1 項）。

エ＝×：建物の譲渡に伴う賃借権の譲渡の許可は、借地権者の申立てによる（借地借家法 19 条 1 項）。建物の譲受人が申し立てるのは、競売・公売で建物を取得した場合である（同法 20 条 1 項）。

ひっかけ：承諾に代わる許可の申立人：任意の譲渡＝借地権者（19 条）、競売・公売＝建物の取得者（20 条）。

問 12　正解：ウ

【解説】

ア＝×：c が誤り（ウ参照）。

イ＝×：d が誤り（ウ参照）。

ウ＝〇：a＝〇 建物の引渡しがあれば、その後に物権を取得した者に賃借権を対抗できる（借地借家法 31 条）。b＝〇 一定期間借賃を増額しない旨の特約は有効である（同法 32 条 1 項ただし書）。c＝× 事実上の夫婦の承継は、相続人なしに死亡した場合に限られる（同法 36 条 1 項）。d＝× 造作買取請求権を排除する特約は有効である（同法 37 条は 33 条を強行規定としていない）。

エ＝×：c・d とも誤り（ウ参照）。

ひっかけ：借賃を「増額しない」特約は有効、「減額しない」特約は普通借家では無効。造作買取請求権は特約で排除できる。

問 13　正解：ウ

【解説】

ア＝×：床面積は、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積による（区分所有法 14 条 3 項）。

イ＝×：専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止は、規約に別段の定めがあるときは適用されない（区分所有法 22 条 1 項ただし書）。

ウ＝〇：区分所有者は、共用部分等について他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する（区分所有法 7 条 1 項）。

エ＝×：区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる（区分所有法 44 条 1 項）。議決権はない。

ひっかけ：床面積は「内側線」（壁芯ではない）。占有者は意見陳述はできるが議決権はない。

問 14　正解：エ

【解説】

ア＝×：分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない（不動産登記法 39 条 1 項）。

イ＝×：仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき、又は仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記の登記権利者が単独で申請することができる（不動産登記法 107 条 1 項）。

ウ＝×：区分建物の表題登記は、一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない（不動産登記法 48 条 1 項）。

エ＝〇：建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から 1 か月以内に滅失の登記を申請しなければならない（不動産登記法 57 条）。

ひっかけ：表示に関する登記の申請義務は原則「1 か月以内」。区分建物の表題登記は「一括申請」。

問 15　正解：エ

【解説】

ア＝×：高度地区は、建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定める地区である（都市計画法 9 条 18 項）。容積率の最高限度・最低限度を定めるのは高度利用地区である（同条 19 項）。

イ＝×：地区計画の区域内の届出は、行為に着手する日の 30 日前までに、市町村長に対して行う（都市計画法 58 条の 2 第 1 項）。

ウ＝×：都市計画の提案には、区域内の土地所有者等の 3 分の 2 以上の同意（人数及び地積）が必要である（都市計画法 21 条の 2 第 3 項 2 号）。

エ＝〇：田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である（都市計画法 9 条 8 項）。

ひっかけ：高度地区＝高さ、高度利用地区＝容積率等。地区計画の届出は「着手 30 日前・市町村長」。

問 16　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのはａ・ｂの二つである。

イ＝○：【a＝○】学校は公益上必要な建築物の除外から外れているが、非線引都市計画区域では3,000㎡未満の開発行為は許可不要である（都市計画法29条1項1号、施行令19条1項）。【b＝○】駅舎その他の鉄道施設の建築の用に供する目的の開発行為は、区域・規模を問わず許可不要である（同法29条1項3号）。

ウ＝×：【c＝×】工事完了公告後は予定建築物等以外の建築物の新築は原則禁止だが、知事が許可したとき、又は用途地域等が定められているときは、この限りでない（都市計画法42条1項）。

エ＝×：【d＝×】市街化調整区域の開発区域以外の区域でも、仮設建築物の新築は許可不要である（都市計画法43条1項3号）。

ひっかけ：学校・病院・社会福祉施設は「目的」では除外されないが、「面積」が基準未満なら許可不要。

問 17　正解：ア

【解説】

ア＝○：建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、原則としてその全部に防火地域の規定が適用される（建築基準法65条2項）。防火壁で区画した場合の例外がある。

イ＝×：接道義務の「道路」から、自動車のみの交通の用に供する道路は除かれる（建築基準法43条1項1号）。

ウ＝×：地方公共団体が条例でできるのは、接道義務の制限の付加であり、緩和はできない（建築基準法43条3項）。

エ＝×：防火地域又は準防火地域内の建築物で外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けることができる（建築基準法63条）。

ひっかけ：条例は「付加」のみで「緩和」は不可。自動車専用道路に接していても接道とはならない。

問 18　正解：イ

【解説】

ア＝×：ｂが誤り（イ参照）。

イ＝○：a＝○ 改正後は、階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物（新2号建築物）は、区域を問わず新築に建築確認が必要である（建築基準法6条1項2号）。c＝○ 診療所は第一種低層住居専用地域でも建築できる（同法48条1項・別表第二(い)項）。b＝× 平屋・200㎡以下でも都市計画区域内の新築は確認が必要である（同法6条1項3号）。

ウ＝×：ｂ・ｄとも誤り。第二種低層住居専用地域で建築できる店舗・飲食店等は、床面積150㎡以内・2階以下のものに限られる（建築基準法別表第二(ろ)項、施行令130条の5の2）。

エ＝×：ｄが誤り（ウ参照）。

ひっかけ：4号特例の縮小：木造でも「2階建て」か「200㎡超」なら全国どこでも確認が必要。

問 19　正解：ア

【解説】

ア＝○：盛土で高さ1mを超える崖を生ずるものは、面積にかかわらず宅地造成等に当たり、規制区域内では知事の許可が必要である（盛土規制法12条1項、施行令3条1号）。

イ＝×：区域指定の際に既に工事を行っている工事主は、指定日から21日以内に知事に「届け出」なければならない（盛土規制法21条1項）。許可を受け直す必要はない。

ウ＝×：造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地には指定できない（盛土規制法45条1項）。

エ＝×：切土の場合は高さ2mを超える崖を生ずるもの、又は面積500㎡を超えるものが対象である（施行令3条2号・5号）。高さ1.5m・400㎡の切土は許可不要である。

ひっかけ：崖の高さ：盛土＝1m超、切土＝2m超、盛土＋切土＝2m超。面積は500㎡超。

問 20　正解：ア

【解説】

ア＝○：換地処分の公告があった場合、施行者は、遅滞なく、事業の施行により変動があった土地及び建物の登記を申請し、又は嘱託しなければならない（土地区画整理法107条2項）。

イ＝×：仮換地の指定後、従前の宅地の所有者は使用収益ができなくなるが、所有権は失わないため、売却や抵当権の設定などの処分はできる（土地区画整理法99条1項）。

ウ＝×：地役権は、換地処分の公告の日の翌日以後も従前の宅地の上に存する（土地区画整理法104条4項）。消滅するのは、事業の施行により行使する利益がなくなった地役権に限られる（同条5項）。

エ＝×：清算金は、換地処分の公告があった日の「翌日」において確定する（土地区画整理法104条8項）。

ひっかけ：換地処分の効果は「公告の日の翌日」に生ずる。地役権は原則存続。

問 21　正解：イ

【解説】

ア＝×：2a未満の除外は、農作物の育成・養畜の事業のための農業用施設に供する場合に限られる（農地法施行規則29条1号）。自己の住宅の敷地への転用は、面積が小さくても4条許可が必要である。

イ＝○：農地に当たるかどうかは、登記簿上の地目ではなく土地の現況で判断する（農地法2条1項）。

ウ＝×：一時的な転用であっても、農地を転用目的で借り受ける以上、5条許可が必要である（農地法5条1項）。

エ＝×：競売による取得は3条許可の除外事由に当たらず、許可が必要である（農地法3条1項）。許可不要なのは相続・遺産分割・包括遺贈等である。

ひっかけ：農地かどうかは「現況」。一時転用・競売でも許可は要る。

問 22　正解：ア

【解説】

ア＝〇：正しいのは c のみで、一つ。

イ＝×：【a＝×】贈与は対価の授受がないため「土地売買等の契約」に当たらず、事後届出は不要である（国土利用計画法 14 条 1 項・23 条 1 項）。

ウ＝×：【b＝×】事後届出の面積は権利取得者ごとに判断する。C・D はそれぞれ 1,500㎡で、市街化区域の 2,000㎡に満たないため届出不要である（国土利用計画法 23 条 2 項 1 号イ）。【c＝〇】当事者の一方が国・地方公共団体等である場合は届出不要である（同項 3 号）。

エ＝×：【d＝×】事後届出をしなくても契約は有効である。罰則（6 月以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金）の対象となるにとどまる（国土利用計画法 47 条 1 号）。

ひっかけ：事後届出の面積は「買う側（権利取得者）」で判断。売主側が大きくても、分けて買えば各自で判定。

問 23　正解：ア

【解説】

ア＝〇：住宅用家屋の所有権の移転登記の軽減は、売買又は競落による取得に限られ、贈与・相続等による取得には適用されない（租税特別措置法 73 条）。

イ＝×：これらの軽減措置は、個人が自己の居住の用に供する家屋に限られ、法人には適用されない（租税特別措置法 72 条の 2・73 条）。

ウ＝×：過去に適用を受けたことがあっても、要件を満たせば再度適用を受けることができる（回数制限はない）。

エ＝×：新築又は取得後「1 年以内」に登記を受けるものに限られる（租税特別措置法 72 条の 2・73 条）。

ひっかけ：住宅用家屋の軽減：個人・自己居住・床面積 50㎡以上・1 年以内。移転登記は「売買又は競落」のみ。

問 24　正解：イ

【解説】

ア＝×：令和 8 年 4 月 1 日以後の取得では、建築以外の家屋の取得の免税点は 34 万円である（地方税法 73 条の 15 の 2 第 1 項）。課税標準 40 万円は免税点以上なので課税される。

イ＝〇：家屋の建築による取得の免税点は 66 万円であり、課税標準 60 万円であれば課されない（地方税法 73 条の 15 の 2 第 1 項）。

ウ＝×：相続による取得は非課税だが、贈与による取得には課税される（地方税法 73 条の 7 第 1 号）。

エ＝×：新築住宅の 1,200 万円控除は、床面積が一定の範囲（令和 8 年 4 月 1 日以後の取得は 40㎡以上 240㎡以下）の住宅に限り適用される（地方税法 73 条の 14 第 1 項、施行令 37 条の 16）。

ひっかけ：R8.4.1 以後の免税点：土地 16 万円／家屋の建築 66 万円／その他の家屋 34 万円。

問 25　正解：エ

【解説】

ア＝×：設問の価格は限定価格である（不動産鑑定評価基準 総論第 5 章第 3 節）。特定価格は、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合の価格である。

イ＝×：不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用（最有効使用）を前提として把握される価格を標準として形成される（最有効使用の原則、同基準 総論第 4 章）。

ウ＝×：取引事例等は、投機的取引であると認められる事例等の適正さを欠くものであってはならない（同基準 総論第 7 章第 1 節）。

エ＝〇：特殊価格は、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした経済価値を適正に表示する価格である（同基準 総論第 5 章第 3 節）。

ひっかけ：限定価格＝併合・分割で市場が限定、特定価格＝法令等の要請、特殊価格＝市場性がない文化財等。

問 26　正解：エ

【解説】

ア＝×：a～d はすべて正しい。【a＝〇】用途地域内の土地は、道路・公園・河川等を除き、現に建物の敷地でなくても宅地に当たるから、反復継続して売却するには免許が必要である（法 2 条 1 号・3 条 1 項）。

イ＝×：【b＝〇】自ら転貸人として転貸する行為は「自ら貸借」であり、取引に当たらないため免許は不要である（法 2 条 2 号）。

ウ＝×：【c＝〇】法の適用が除外されるのは国・地方公共団体等であり、農業協同組合は除外されないから、免許が必要である（法 3 条 1 項・78 条 1 項）。

エ＝〇：【d＝〇】分譲事業の用地とするため、自ら買主として不特定多数の者から反復継続して宅地を購入する行為も、売買の「業」に当たり免許が必要である（法 2 条 2 号・3 条 1 項）。以上より四つ。

ひっかけ：「自ら売主」だけでなく「自ら買主」の反復継続も業。サブリース（自ら転貸）は自ら貸借で免許不要。

問 27　正解：ア

【解説】

ア＝〇：背任罪は、罰金刑でも欠格事由となる罪である。非常勤であっても取締役は役員に当たるから、A社は免許を受けることができない（法5条1項6号・12号）。

イ＝×：聴聞の公示後に相当の理由なく廃業の届出をした者は、届出の日から「5年」を経過しなければ免許を受けることができない（法5条1項3号）。

ウ＝×：破産者は、復権を得れば直ちに免許を受けることができる（法5条1項1号）。

エ＝×：罰金刑で欠格となるのは、宅建業法違反、暴力的な犯罪、背任罪等に限られ、道路交通法違反の罰金刑は欠格事由にならない（法5条1項6号）。

ひっかけ：罰金で欠格になる罪：宅建業法違反・暴対法違反・傷害・暴行・脅迫・背任など。破産は復権で直ちにOK。

問 28　正解：イ

【解説】

ア＝×：dが誤り（イ参照）。

イ＝〇：a＝〇 甲県の事務所をすべて廃止して乙県内にのみ事務所を置く場合は、乙県知事への免許換えが必要である（法7条1項）。c＝〇 個人業者の死亡は、相続人が死亡を知った日から30日以内に届け出る（法11条1項1号）。

ウ＝×：bが誤り。2以上の都道府県に事務所を置かなくなった大臣免許業者は、甲県知事への免許換えが必要である（法7条1項）。

エ＝×：b・dとも誤り。役員の「氏名」は変更の届出事項だが、「住所」は届出事項ではない（法8条2項3号・9条）。

ひっかけ：変更の届出事項は「氏名」。役員・政令使用人の住所は届出不要（宅建士の登録事項の住所とは別）。

問 29　正解：ウ

【解説】

ア＝×：変更の登録は、登録をしている甲県知事に申請する（法20条）。住所を他県に移しても、登録先は変わらない。

イ＝×：死亡の届出は、相続人が死亡の事実を「知った日」から30日以内にする（法21条1号）。

ウ＝〇：事務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、登録の移転を申請することができない（法19条の2ただし書）。

エ＝×：心身の故障の届出期限は、その日から30日以内である（法21条3号）。

ひっかけ：登録の移転は「任意」かつ事務禁止期間中は不可。届出はいずれも30日以内。

問 30　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのはa・bの二つである。

イ＝〇：【a＝〇】更新の際も、登録をしている知事が指定する講習で申請前6か月以内に行われるものを受講する（法22条の3第2項・22条の2第2項）。【b＝〇】登録の移転に伴い交付される宅建士証の有効期間は、従前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間である（法22条の2第5項）。

ウ＝×：【c＝×】宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない（法22条の4）。

エ＝×：【d＝×】氏名又は住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて、宅建士証の書換え交付を申請しなければならない（規則14条の13第1項）。

ひっかけ：提示義務は2つ：重要事項説明のとき（相手方から請求がなくても）と、取引の関係者から請求があったとき。

問 31　正解：エ

【解説】

ア＝×：契約の締結や申込みを受けない案内所であっても、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない（法50条1項）。

イ＝×：専任の宅建士が不足することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない（法31条の3第3項）。

ウ＝×：申込みを受ける案内所等の届出は、業務を開始する日の10日前までにしなければならない（法50条2項）。

エ＝〇：事務所には、業務に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の宅建士を置かなければならない（法31条の3第1項、規則15条の5の3）。12人なら3人以上が必要である。

ひっかけ：5人に1人は「切上げ」。12人÷5＝2.4→3人。補充は2週間以内、案内所の届出は10日前まで。

問 32　正解：ウ

【解説】

ア＝×：必要額は1,000万円＋500万円×3＝2,500万円である（法25条2項、施行令2条の4）。有価証券の評価額は国債が額面の100%、地方債が90%だから、1,000万＋900万＋500万＝2,400万円で、100万円足りない（規則15条1項）。

イ＝×：保管替えを請求できるのは、金銭のみで供託している場合に限られる。有価証券を含むときは、遅滞なく、移転後の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない（法29条1項）。

ウ＝○：還付により営業保証金が不足したときは、免許権者から通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない（法28条1項）。

エ＝×：保証協会の社員となったことにより営業保証金を供託することを要しなくなった場合は、公告をせずに取り戻すことができる（法64条の14第1項）。

ひっかけ：有価証券の評価：国債100%、地方債・政府保証債90%、その他80%。保管替えは「金銭のみ」のとき。

問 33　正解：エ

【解説】

ア＝×：分担金は、主たる事務所60万円、従たる事務所1か所につき30万円である（法64条の9第1項、施行令7条）。本店と支店2つなら60万＋30万×2＝120万円である。

イ＝×：新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に分担金を納付しなければならない（法64条の9第2項）。

ウ＝×：弁済を受けられる者には、社員が社員となる前に宅建業に関し取引をした者も含まれる（法64条の8第1項）。

エ＝○：保証協会は、分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない（法64条の7第1項）。

ひっかけ：期限の整理：協会の供託は1週間以内、事務所新設の分担金は2週間以内、社員の地位喪失後の営業保証金は1週間以内。

問 34　正解：ア

【解説】

ア＝○：指定流通機構に登録した業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない（法34条の2第6項）。

イ＝×：売買契約が成立したときは、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を通知しなければならない（法34条の2第7項、規則15条の13）。

ウ＝×：専任媒介契約・専属専任媒介契約の更新は、依頼者の申出によるものに限られ、自動更新の特約は無効である（法34条の2第4項・10項）。

エ＝×：登録事項には、所在・規模・形質・売買すべき価額のほか、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものも含まれる（規則15条の11）。

ひっかけ：成約時の通知は「登録番号・取引価格・成約年月日」の3点セット。

問 35　正解：エ

【解説】

ア＝×：34条の2書面に記名押印するのは宅地建物取引業者であり、宅建士の記名押印は不要である（法34条の2第1項）。

イ＝×：34条の2の規定は宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約に適用され、貸借の媒介には適用されない（法34条の2第1項）。

ウ＝×：既存建物の場合、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は必ず記載しなければならず、あっせんしないときはその旨を記載する（法34条の2第1項4号）。

エ＝○：依頼者の承諾を得て、記名押印に代わる措置を講じた電磁的方法により提供することができる（法34条の2第11項）。

ひっかけ：34条の2書面は「業者の記名押印」（35条・37条は宅建士の記名）。貸借の媒介には適用なし。

問 36　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのはa・c・dの三つである。【a＝○】造成宅地防災区域内にあるときはその旨を説明する（法35条1項14号、規則16条の4の3第1号）。

イ＝×：【b＝×】既存建物については、建物状況調査（実施後1年以内のもの等）を実施しているかどうかを説明しなければならず、実施していないときはその旨を説明する（法35条1項6号の2イ）。

ウ＝○：【c＝○】既存建物の売買・交換では、設計図書・点検記録等の書類の保存の状況を説明する（法35条1項6号の2ロ）。【d＝○】津波災害警戒区域内にあるときはその旨を説明する（規則16条の4の3第3号）。

エ＝×：上記のとおり、三つが正しい。

ひっかけ：建物状況調査は「実施の有無」から説明する。実施していなくても「実施していない」と説明が要る。

問 37　正解：イ

【解説】

ア＝×：b が誤り。私道に関する負担に関する事項は、建物の貸借の場合は説明不要である（法 35 条 1 項 3 号）。

イ＝○：a＝○ 建物の貸借では、台所・浴室・便所その他の設備の整備の状況を説明する（規則 16 条の 4 の 3 第 7 号）。c＝○ 宅地の貸借では、契約終了時の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときはその内容を説明する（同条 13 号）。

ウ＝×：d が誤り。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、建物の売買・交換の場合に限り説明する（規則 16 条の 4 の 3 第 6 号）。

エ＝×：b・d とも誤り（ア・ウ参照）。

ひっかけ：建物の貸借で不要な事項：私道負担、住宅性能評価、設計図書等の保存状況。

問 38　正解：ウ

【解説】

ア＝×：相手方等が宅建業者の場合、説明は省略できるが、35 条書面の交付は省略できない（法 35 条 6 項）。

イ＝×：35 条書面を電磁的方法で提供するには、相手方等の承諾が必要である（法 35 条 8 項）。

ウ＝○：重要事項説明を行う場所について制限はなく、事務所以外の場所でも行うことができる（法 35 条 1 項）。

エ＝×：重要事項説明の際の宅建士証の提示は、相手方の請求の有無や承諾にかかわらず必要である（法 35 条 4 項）。

ひっかけ：35 条は「場所」の制限なし。宅建士証の提示は相手方の承諾があっても省略不可。

問 39　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・c の三つである。【a＝○】移転登記の申請の時期は必ず記載する事項である（法 37 条 1 項 5 号）。

イ＝×：【b＝○】代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに授受の時期及び目的を記載する（法 37 条 1 項 6 号）。

ウ＝○：【c＝○】租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載する（法 37 条 1 項 12 号）。【d＝×】登記された権利の種類・内容等は 35 条の説明事項であり、37 条書面の記載事項ではない（法 35 条 1 項 1 号）。

エ＝×：上記のとおり、三つが正しい。

ひっかけ：「登記された権利」は 35 条だけ。37 条は「移転登記の申請時期」。

問 40　正解：イ

【解説】

ア＝×：37 条書面に記名する宅建士と 35 条書面に記名する宅建士が同一である必要はない（法 35 条 5 項・37 条 3 項）。

イ＝○：37 条書面の交付者に制限はなく、宅建士の記名があれば、宅建士でない従業者が交付してもよい（法 37 条 1 項・3 項）。

ウ＝×：37 条書面については、内容の説明義務はない（法 37 条）。

エ＝×：相手方が宅建業者であっても、37 条書面の交付は省略できない（法 37 条、78 条 2 項は 37 条を除外していない）。

ひっかけ：37 条書面：宅建士の仕事は「記名」だけ。交付・説明は宅建士でなくてよい（説明義務自体がない）。

問 41　正解：エ

【解説】

ア＝×：1,056,000 円は、媒介の場合の一方からの上限額である。

イ＝×：2,178,000 円は、建物の消費税等を含めた 3,100 万円で計算した誤りである。

ウ＝×：1,920,000 円は、消費税等相当額を加算していない額である。

エ＝○：建物の本体価格は 1,100 万÷1.1＝1,000 万円、土地は非課税で 2,000 万円、合計 3,000 万円。3,000 万×3%＋6 万＝96 万円。代理はその 2 倍の 192 万円で、消費税を加えて 2,112,000 円（法 46 条、報酬告示第三）。

ひっかけ：建物代金は「税抜き」に直してから計算。代理は媒介の 2 倍、課税事業者は最後に×1.1。

問 42　正解：ウ

【解説】

ア＝×：198,000 円は、権利金を基準とした一方当事者からの上限額にすぎない。

イ＝×：275,000 円は、借賃 1 か月分（25 万円）に消費税を加えた額であるが、居住用以外の建物で返還されない権利金がある場合は、権利金を基準とした計算額のほうが高ければそれによることができる。

ウ＝○：権利金 400 万円を売買代金とみなすと、400 万×4%＋2 万＝18 万円を各当事者から受領でき、双方で 36 万円、消費税を加えて 396,000 円。借賃基準の 275,000 円より高いので、合計の上限は 396,000 円となる（法 46 条、報酬告示第四・第六）。

エ＝×：550,000 円は、借賃 1 か月分を貸主・借主それぞれから受領できるとした誤りである。借賃基準では双方合計で 1 か月分が上限である。

ひっかけ：権利金の特例は「居住用以外」かつ「返還されない」もの。借賃基準と比べて高いほうを採る。

問 43　正解：エ

【解説】

ア＝×：土地に定着しないテント張りの案内所は「事務所等」に当たらないため、そこで申込みをしたBはクーリング・オフができる（法37条の2第1項、規則16条の5）。

イ＝×：買主の自宅・勤務先が「事務所等」となるのは、買主が自ら申し出た場合に限られる。業者Aの申出による場合はクーリング・オフができる（規則16条の5第2号）。

ウ＝×：クーリング・オフは、書面を「発した時」に効力を生ずる（法37条の2第2項）。

エ＝○：クーリング・オフの可否は、買受けの申込みをした場所で判断する。喫茶店で申込みをした以上、事務所で契約しても解除できる（法37条の2第1項）。

ひっかけ：申込みと契約の場所が違えば「申込みの場所」で判断。自宅・勤務先は「買主の申出」の場合だけ事務所等扱い。

問 44　正解：ウ

【解説】

ア＝×：cが誤り。損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の10分の2を超える部分が無効となるのであり、特約全体が無効になるわけではない（法38条2項）。

イ＝×：dが誤り。通知期間を引渡しから2年以上とする特約を除き、民法の規定より買主に不利な特約は無効である。1年間とする特約は無効である（法40条）。

ウ＝○：a＝○ 完成物件は代金の10%（600万円）以下かつ1,000万円以下であれば保全不要で、500万円は保全不要である（法41条の2第1項、施行令3条の5）。b＝○ 中間金を加えると700万円となり600万円を超えるので、中間金の受領前に、既に受領した手付金を含めた700万円全額について保全措置を講じなければならない。

エ＝×：c・dとも誤り（ア・イ参照）。

ひっかけ：保全措置は「超えることとなる時点」で、それまでの受領分も含めた全額が対象。完成物件は10%・1,000万円。

問 45　正解：イ

【解説】

ア＝×：公告が必要なのは業務停止処分と免許取消処分であり、指示処分は公告不要である（法70条1項）。

イ＝○：業務地を管轄する乙県知事は、指示処分・業務停止処分はできるが、免許の取消しは免許権者（甲県知事）しかできない（法65条3項・4項、66条1項）。

ウ＝×：免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許権者はその免許を取り消さなければならない（法66条1項6号）。

エ＝×：事務所の所在地を確知できない場合の免許取消しは、公告の日から30日を経過しても申出がないときに行うことができる（法67条1項）。

ひっかけ：免許取消しは免許権者だけ。1年以内に事業開始しない＝必要的取消し。所在不明は「30日」。